m_amte.MASE_USSRI REGISTRO DECRETI.R.0000462.04-12-2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione negativa ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, indetta con nota del 6 ottobre 2023, con protocollo n. 159706, avente ad oggetto la chiusura, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo", del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: USSRI_07
Data: 01/12/2023

Firmato digitalmente in data 01/12/2023 alle ore 17:34

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151, del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica;

Visto il Decreto Direttoriale 19 maggio 2021, n. 73, recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale", pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a seguente link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/ ;

Visto il documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. il 4 settembre 2023 e acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 139095;

Vista la nota di validazione di ARPA Puglia del 21 marzo 2023 protocollo 19503, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 42333;

Considerato che gli accertamenti analitici hanno evidenziato che tutti i valori riscontrati nei terreni risultano conformi alle rispettive CSC di cui alla tabella 1 colonna B Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. 152/2006;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 ottobre 2023, con protocollo n. 159706, con cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto la chiusura della matrice "suoli" del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S.;

Visto il parere di ARPA Puglia, condiviso con ISPRA, trasmesso da ARPA Puglia con nota del 27 novembre 2023, con protocollo n. 77816, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 192960;

Visto il parere di ISPRA, condiviso con ARPA Campania, trasmesso da ISPRA con nota del 27 novembre 2023, con protocollo n. 64541, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 192994;

Considerato che , nel parere ISPRA del 27 novembre 2023, con protocollo n. 64541 e nel parere ARPA Puglia del 27 novembre 2023, con protocollo n. 77816, in relazione all'istanza per la conclusione del procedimento di caratterizzazione nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione della matrice suolo *"si ritiene che la stessa debba essere rimandata alla conclusione della campagna di monitoraggio integrativa della falda richiesta dalla scrivente Agenzia (...) e favorevolmente accolta dal Proponente , al fine di escludere in maniera univoca la presenza di eventuali correlazioni tra i contaminanti rinvenuti nell'eluato dei materiali di riporto e la falda acquifera superficiale (le cosiddette linee di*

evidenza di cui alla Linea Guida ISPRA n. 46-2023 "Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" – Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07/06/2023. Doc. n. 210/23).";

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252 comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, non sussistano i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. È conclusa negativamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 ottobre 2023, con protocollo n. 159706, avente ad oggetto la chiusura, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo" del procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per Area Pozzo 25 di competenza ILVA S.p.A. in A.S. di cui al documento "Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area Pozzo 25. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 147 del 08/09/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo" trasmesso da ILVA S.p.A. in A.S. il 4 settembre 2023 e acquisita da questo Ministero in pari data al protocollo n. 139095;

2. Ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge n. 241 del 1990, la conclusione negativa della conferenza produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della medesima Legge.

3. Le ragioni del dissenso, allo stato non superabili, potranno essere superate attraverso la rielaborazione dell'istanza, emendata dalle carenze evidenziate dalle osservazioni contenute nella nota di ARPA Puglia trasmessa in data 27 novembre 2023, con protocollo n. 77816, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 192960, e nella nota di ISPRA del 27 novembre 2023, con protocollo n. 64541, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 192994, che hanno determinato la decisione negativa, su cui potrà essere avviato un nuovo procedimento amministrativo.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)